

tes sui Comitatus; quod fiet per breve infra scriptum de Recordo tali presentando in Curia.

C A P. 7.

Rex Vicecomiti salutem: Precipio tibi quod facias recordari in Comitatu tuo loquelam, quæ est inter illum et illum de tantâ terrâ in illâ villâ, &c. ut infra * Capitulo post proximum Capitulum.

C A P. 8.

Presentibus itaque Justiciis in Curia, et in Recordo bene concordantibus, necesse est eorum Recordo stare, sine contradictione alterius partium, ut predictum est. Si vero super hoc dubitaverint, ita quod non possint inde ascertari; tunc de novo placitum illud incipietur et deducetur in Curia.

C A P. 9.

Sciendum tamen quod nulla Curia Recordum habet generaliter præter Curiam domini Regis. In aliis enim Curis si quis aliquid dixerit unde eum penituerit, poterit id negare contra totam Curiam

* capitulo post proximum capitulum. caret. C. M.

tertiâ manu cum sacramento, id se non dixisse affirmando, vel cum pluribus vel cum paucioribus, secundum consuetudinem diversarum Curiarum. In quibusdam tamen casibus habent Comitatus et aliæ Curiae minores Recordum, per Affisam de Consilio ¹ regni inde factam; quemadmodum si fuerit in Curia aliquâ minore vadiatum duellum, et postmodum transferatur loquela illa in Curia domini Regis; tunc de clameo petentis et de defenso tenentis, et de verbis de quibus duellum illud sit judicatum et vadiatum, Curia ipsa suum Recordum habebit, etiam in Curia domini Regis; sed de aliis non, nisi de escambio championis. Si enim postquam translata fuerit loquela illa in Curiam domini Regis, producat alius campio quam ille qui duellum vadiavit in Curia minore, et super hoc motâ contentione; de hoc quoque stabitur Recordum minoris Curiae per Affisam ² regni. Præterea sciendum quod Recordum minoris Curiae potest quis adjicere, se amplius aliquid dixisse, quam in Recordum ipso contineatur; et se id in Curia dixisse, per sacramentum duorum legalium virorum vel plurium, secundum consuetudinem Curiae, contra totam Curiam probare: quia non tenetur Curia aliqua Re-

¹ regni caret. H. C. B.
C. B. M.

² regni caret.

cordum

cordum suum per duellum vel probare vel defendere. Excipere autem quandam partem ^u, concedere aliam, nulli licet, et hoc per Assisam ^w regni; cum tamen totum Recordum negare possit ab initio, præstito sacramento sub formâ præscriptâ. Licet autem non teneatur Curia ^x Recordum suum per duellum defendere, tenetur tamen Judicium suum tueri ^y per duellum. Ut si quis proponat versus Curiam aliquam se ei falsum Judicium fecisse; et ideo falsum, quia cum unus ita dixerit et alius ita responderit, Curia ipsa de his verbis et per hæc verba Judicium falsum ei fecit, et idem falsum Judicium ei reddidit per illum N. qui si hoc versus eum negare voluerit, paratus sit alius hoc versus eundem probare, maxime per aliquem idoneum testem qui hoc paratus sit ditionare. Sic utrinque poterit bene ad duellum inde perveniri. Sed utrum Curia ipsa teneatur per aliquem de Curia se defendere, vel per ^a alium extraneum hoc fieri possit, quæro. Et quidem tenetur se defendere maxime per illum qui Judicium id reddidit. Et quidem si Curia inde convicta fuerit, Dominus Curia in Misericordia Regis remanet, et perpetuo Curiam amittit: præterea tota Curia in Misericordia

^u Recordi additur. M.

^w regni; caret. H. C. B. M.

^x aliqua additur. H. B. M.

^y per duellum. caret.

H. B. M.

^z aliquem extraneum B.

domini Regis remanebit. Si vero calumniator in probatione defecerit, loquelam principalem eo ipso amittet: item Recordum potest habere quælibet Curia, ex beneficio principis; quemadmodum si dominus Rex aliquâ rationabili causâ motus, fecerit aliquam Curiam summoneri ad Recordum faciendum in Curiâ suâ; ita quod velit dominus Rex quod non liceat ejus Recordum contradici. Solet autem multotiens summoneri aliqua Curia, quod habeat Recordum alicujus loquelæ coram domino Rege vel ejus Justiciis, licet inde tale non habeat recordum cui contradici non possit; quia ex consensu partium poterit in loquelâ ipsâ per ipsum Recordum procedi: si Recordum illud tale esse^a consenserint, fit summonitio inde per tale breve.

C A P. 10.

Rex Vicecomiti salutem: Præcipio tibi quod facias recordari in Comitatu tuo loquelam quæ est inter illum et illum de tantâ terrâ in villâ illâ; et habeas Recordum illius loquelæ coram me vel Justiciis meis ad illum terminum per quatuor legales milites, qui interfuerunt ad Recordum id faciendum. Et summane per bonos summonitores illum qui ter-

^a concesserint, fit H. C. B.

ram illam clamat, quod tunc sit ibi cum loquelâ suâ, et illum qui terram illam tenet, quod tunc sit ibi ad audiendum ^b illud. Et habeas, &c.

C A P. II.

Præterea Recordum habent minores Curia, de his quæ in eis facta sunt, in Curia domini Regis: quod contingit quando aliquis Baro habet aliquam loquelam in Curia ^c suâ, unde aliqua rationabilis dubitatio oriatur, ita quod Curia ipsa non sufficiat eam determinare; tunc potest Dominus ipse ^d Curiam suam ponere in Curiam domini Regis. Ita quod de dubitatione ipsâ consilium et assensum habeat Curia domini Regis quid inde de jure fieri debeat. Et hoc debet dominus Rex de jure Baronibus suis, scilicet quod ob talem causam possint sui Barones Curias suas sic in Curiam suam ponere; ita quod faciat eis habere in Curia suâ de peritis hominibus suis, qui eis super hoc consilium præstent. Cum autem in Curia domini Regis super dubitationibus suis fuerint certificati, poterint inde cum loquelâ suâ redire et ipsam in Cu-

^b Recordum additur. B. M.

^c suâ, caret. B.

^d loquelam suam H. B.